

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8220/2540

นาย วีระ ถนอมศักดิ์
นาง ตระหนี่ วิเศษ สุข กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 798, มาตรา 821

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 24, มาตรา 92, มาตรา 122

ตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดิน โจทก์และจำเลยที่ 1ตกลงจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทภายในกำหนด 3 ปี นับจากวันทำสัญญาคือ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2519 แต่ในวันที่ 2 สิงหาคม 2517 ศาลแพ่งมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1ชั่วคราว และต่อมาวันที่ 19 มีนาคม 2519 ศาลแพ่งมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 เด็ดขาด เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวของจำเลยที่ 1 แล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการและจำหน่ายทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 หรือกระทำการที่จำเป็นเพื่อให้กิจการของจำเลยที่ 1 ที่ค้างอยู่เสร็จสิ้นไปตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 22(1) เมื่อโจทก์เป็นผู้มีสิทธิที่จะให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติ ตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดิน ซึ่งอยู่ในช่วงที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 แล้ว โจทก์จะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อขอให้ปฏิบัติ ตามสัญญาดังกล่าว เพราะหากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ยอมรับสิทธิตามสัญญาโจทก์ก็มีสิทธิที่จะขอรับชำระหนี้สำหรับค่าเสียหายของโจทก์ได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 122 ประกอบมาตรา 92 เมื่อโจทก์ไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อขอให้ปฏิบัติตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดิน และล่วงพ้น

กำหนดเวลาขอรับชำระหนี้แล้ว ถือว่าโจทก์ได้ละเสียซึ่งสิทธิเรียกร้องดังกล่าวแล้ว
แม้ต่อมาศาลมีคำสั่งยกเลิก การล้มละลายของจำเลยที่ 1 ก็หาเป็นเหตุให้โจทก์ซึ่งได้
ละเสียซึ่งสิทธิเรียกร้องดังกล่าวแล้วกลับมีสิทธิฟ้องขอบังคับให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติ
ตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินได้อีก ขณะทำสัญญาเพิ่มราคาที่ดินพิพาท จำเลยที่
1 เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งอยู่ในระหว่างที่ศาลพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ได้ขาด
สัญญาดังกล่าวย่อมเป็นนิติกรรมอันฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา 22,24 แห่งพระราช
บัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ตกเป็นโมฆะไม่มีผลบังคับ โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องขอ
บังคับให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติ ตามหนังสือสัญญาเพิ่มราคาที่ดินพิพาทดังกล่าว จำเลยที่ 1
ไม่ได้เป็นตัวแทนเขตของจำเลยที่ 2 ในการทำหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาท
และการมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินแทนตน ผู้มอบอำนาจจะต้องทำ
หลักฐานเป็นหนังสือมอบอำนาจไว้ด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 798 วรรคสอง เมื่อจำเลยที่ 2 ไม่ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 ทำ
หนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาท โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ทำสัญญาขายที่ดินโฉนดเลขที่ 8128
เนื้อที่ 195 ไร่ 59 ตารางวา ให้แก่โจทก์ในราคาไร่ละ 10,000 บาท เป็นเงิน
1,950,000 บาท โจทก์วางมัดจำเป็นเงิน 5,000 บาท กำหนดจะทำการโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินกันภายใน 3 ปี นับจากวันทำสัญญา ครั้นครบกำหนดจำเลยที่ 1 และที่
2 มีเหตุขัดข้องไม่อาจโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่โจทก์ได้ต่อมาวันที่ 28 กันยายน
2530 โจทก์ตกลงให้จำเลยที่ 1 เพิ่มราคาที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นราคา 3,900,000
บาท และในวันที่ 16 มิถุนายน 2531 จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่
2 ได้มาตกลงกับโจทก์เพิ่มราคาที่ดินเฉพาะส่วนของจำเลยที่ 2 จากเดิมเป็นราคาไร่

ละ 50,000 บาท โดยทำสัญญาจะซื้อขายกันอีก 1 ฉบับ กำหนดจะทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินกันให้เสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ศาลสั่งคืนโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว ต่อมาวันที่ 23 มิถุนายน 2532 จำเลยที่ 1 และที่ 2 โอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 8128 ให้แก่จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ในราคา 1,561,200 บาท โดยจำเลยที่ 1 และที่ 2 รู้อยู่ว่าเป็นการทำให้โจทก์เสียเปรียบ และได้รับความเสียหายและจำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 รู้อยู่ว่าที่ดินแปลงดังกล่าวจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ตกลงขายให้แก่โจทก์แล้ว จึงเป็นการซื้อขายโดยไม่สุจริต หลังจากนั้นวันที่ 10 กรกฎาคม 2532 จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ทำสัญญาจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 8128 ไว้แก่จำเลยที่ 6 โดยจำเลยที่ 6 รู้อยู่ว่าที่ดินที่รับจำนองนั้น จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ทำสัญญาจะซื้อขายให้แก่โจทก์แล้ว จึงเป็นการรับจำนองไว้โดยไม่สุจริตขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 8128 ที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้โอนขายให้แก่จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 กับเพิกถอนสัญญาจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 8128 ที่จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 จำนองไว้แก่จำเลยที่ 6 ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และหรือจำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 โอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 8128 ให้แก่โจทก์พร้อมกับรับเงินจำนวน 6,828,600 บาท จากโจทก์หากจำเลยทั้งหกไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษาให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งหก ถ้าจำเลยที่ 1 และที่ 2 โอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 8128 ให้แก่โจทก์ไม่ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้จำเลยทั้งหกร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ไว้ละ 300,000 บาท รวมเป็นเงิน 58,545,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 เพียงผู้เดียวที่ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทกับโจทก์ หลังจากนั้นนายจิระ เจริญเลิศ ได้ยื่นฟ้องจำเลยที่ 1 ให้เป็นบุคคลล้มละลายต่อศาลแพ่ง โดยศาลแพ่งมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ไว้ชั่วคราวในวันเดียวกัน กับมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 เต็มขาดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2519 และพิพากษาให้จำเลยที่ 1 เป็นบุคคลล้มละลายเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2522 จน

กระทั่งวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2532 จึงมีคำสั่งยกเลิกการล้มละลาย ระหว่างศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 เด็ดขาด โจทก์ไม่เคยไปยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 122 ทั้งไม่ได้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ค่าเสียหายต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ให้การว่าจำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยสุจริต เสียค่าตอบแทน และจำเลยที่ 6 รับจำนองที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 โดยสุจริตเสียค่าตอบแทน โดยได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วโจทก์ไม่มีอำนาจขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนการโอนและการจำนองที่ดินพิพาทสัญญาฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2530 และฉบับลงวันที่ 16 มิถุนายน 2531 จำเลยที่ 1 ทำขึ้นระหว่างเป็นบุคคลล้มละลาย ไม่สามารถทำนิติกรรมใด ๆ ได้ จึงเป็นนิติกรรมที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตกเป็นโมฆะ โจทก์ไม่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้เงินมัดจำจำนวน 5,000 บาทตามสัญญาจะซื้อขาย และไม่ได้ขอรับชำระหนี้ค่าเสียหายที่เกิดจากสัญญาดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงระงับไปแล้วโจทก์จะนำคดีมาฟ้องโดยอ้างมูลหนี้เดิมไม่ได้ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 8128 เนื้อที่ 195 ไร่ 59 ตารางวา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2516 โจทก์กับจำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาททั้งแปลงรวมเป็นเงิน 1,950,000 บาท โจทก์วางมัดจำเป็นเงิน 5,000 บาท กำหนดโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลา 3 ปี แต่วันทำสัญญา ครั้นครบกำหนดตามสัญญานี้แล้ว ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทกันตามสัญญา วันที่ 2 สิงหาคม 2517 ศาลแพ่งมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1 ชั่วคราว วันที่ 19 มีนาคม 2519 ศาลแพ่งมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 เด็ดขาด และวันที่ 28 กันยายน 2530 โจทก์กับจำเลยที่ 1 ทำสัญญาเพิ่มราคาที่ดินพิพาท โดยจะซื้อขายกันเป็นเงินทั้งสิ้น 3,900,000 บาท วันที่ 16 มิถุนายน 2531 โจทก์กับจำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทส่วนของจำเลยที่ 2 โดยระบุข้อความด้วยว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 2 ในราคาไร่ละ 50,000 บาท โจทก์วางมัดจำให้จำเลยที่ 1 ว่าเป็นเงินอีก 50,000 บาท ตกลงโอนกรรมสิทธิ์กันภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ศาลคืนโฉนดที่ดินพิพาท วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2532 ศาลแพ่งมีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายของจำเลยที่ 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2532 จำเลยที่ 1 และที่ 2 จดทะเบียนโอนขายกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ต่อมาวันที่ 10 กรกฎาคม 2532 จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 จดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาทไว้แก่จำเลยที่ 6 มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่า จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนเชิดของจำเลยที่ 2 ในการทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทกับโจทก์ตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินเอกสารหมายเลข จ.6 หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนเชิดของจำเลยที่ 2 ในการทำหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินเอกสารหมายเลข จ.6

ปัญหาตามฎีกาของโจทก์ประการอื่นเห็นสมควรวินิจฉัยในปัญหาที่ว่า จำเลยที่ 1 จะต้องจดทะเบียนโอนขายกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์หรือไม่เสียก่อน เห็นว่า ตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินเอกสารหมายเลข จ.2 ข้อ 1 โจทก์และจำเลยที่ 1

ตกลงจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทภายในกำหนด 3 ปีนับจากวันทำสัญญาคือ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2519 แต่ในวันที่ 2 สิงหาคม 2517 ศาลแพ่งมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ชั่วคราว และต่อมาวันที่ 19 มีนาคม 2519 ศาลแพ่งมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 เด็ดขาด เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวของจำเลยที่ 1 แล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการและจำหน่ายทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 หรือกระทำการที่จำเป็นเพื่อให้กิจการของจำเลยที่ 1 ที่ค้างอยู่เสร็จสิ้นไปตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 22(1) ดังนี้ เมื่อโจทก์เป็นผู้มีสิทธิที่จะให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินเอกสารหมายเลข 2 ซึ่งอยู่ในช่วงที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 แล้ว โจทก์จะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อขอให้ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวเพราะหากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ยอมรับสิทธิตามสัญญา โจทก์ก็มีสิทธิที่จะขอรับชำระหนี้สำหรับค่าเสียหายของโจทก์ได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 122 ประกอบมาตรา 92 เมื่อโจทก์ไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อขอให้ปฏิบัติตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินเอกสารหมายเลข 2 และล่วงพ้นกำหนดเวลาขอรับชำระหนี้แล้ว ถือว่าโจทก์ได้ละเสียซึ่งสิทธิเรียกร้องดังกล่าวแล้วแม้ต่อมาศาลมีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายของจำเลยที่ 1 ก็หาเป็นเหตุให้โจทก์ซึ่งได้ละเสียซึ่งสิทธิเรียกร้องดังกล่าวแล้วกลับมีสิทธิฟ้องขอบังคับให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินเอกสารหมายเลข 2 ได้อีกส่วนที่เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2530 โจทก์กับจำเลยที่ 1 ทำสัญญาเพิ่มราคาที่ดินพิพาทโดยจะซื้อขายกันเป็นเงินทั้งสิ้น 3,900,000 บาท ตามหนังสือสัญญาเอกสารหมายเลข 4 นั้นเห็นว่า ขณะทำสัญญากันดังกล่าวจำเลยที่ 1 เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งอยู่ในระหว่างที่ศาลพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 เด็ดขาดสัญญาดังกล่าวย่อมเป็นนิติกรรมอันฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา 22, 24 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ตกเป็นโมฆะไม่มีผลบังคับโจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องขอบังคับให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามหนังสือสัญญาเอกสารหมายเลข 4 สำหรับกรณีเกี่ยวกับหนังสือสัญญาจะซื้อขาย

ที่ดินเอกสารหมาย จ.6 นั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนเชิดของจำเลยที่ 2 ในการทำหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินเอกสารหมาย จ.6 ตามที่วินิจฉัยมาแล้ว และศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินแทนตนผู้มอบอำนาจจะต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือมอบอำนาจไว้ด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 798 วรรคสอง โจทก์นำสืบรับว่าจำเลยที่ 2 ไม่ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 ทำหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินเอกสารหมาย จ.6 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 โจทก์มิได้ฎีกาคัดค้านในปัญหาข้อนี้ กรณีเป็นดังนี้โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ด้วยเหตุผลดังวินิจฉัยมาแล้ว

พิพากษายืน

(ไพศาล รวงฆางกูร-ยรรยง ปานุราช-พิธี อุปปาติก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ